RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 02/2025

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e o PROCON Estadual, Instituição Pública de Proteção e Defesa do Consumidor, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, Daniel Marotta Martinez, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 127 c/c 129, inciso II, da Constituição Federal, c/c os arts. 66, incisos IV e VI, da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994 e no art. 4° da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

Considerando que o Ministério Público tem o dever constitucional de promover as ações necessárias, no exercício de suas funções institucionais, para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição;

Considerando que compete ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando ao respeito aos interesses, direitos e bens cujas defesas lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (Lei federal nº 8.625/93, artigo 27, § único, inciso IV);

Considerando que a defesa do Consumidor é direito fundamental e princípio da Ordem Econômica (art. 5º, inciso XXXII e art. 170 da Constituição Federal);

Considerando a natureza cogente das normas do Código de Defesa do Consumidor, de ordem pública e interesse social (CDC, art. 1º);

Considerando a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; (CDC, artigo 4º, incisos I e III);

Considerando que é o direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; (CDC, artigo 6º, inciso III);

Considerando que produtos e serviços colocados no mercado não podem acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, devendo o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade (CDC, artigos 8º e 9º);

Validação Eletrônica na Última Página do Documento

Considerando que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independente da existência de culpa, por danos causados aos consumidores decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (CDC, art. 12);

Considerando que é vedado colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) (CDC, artigo 31, VII); bem como, que as atividades de produção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de bebidas alcoólicas são considerados como produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, à luz do Código de Defesa do Consumidor;

Considerando que a Lei 8.918/1994, regulamentada pelo Decreto 6.871/2009, disciplina toda a cadeia de produção de bebidas alcoólicas, desde a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, produção e a fiscalização de bebidas, impondo padrões de identidade, qualidade e condições higiênico-sanitárias, bem como obrigações de rastreabilidade e de manutenção de documentação comprobatória de origem e que as relações de consumo envolvendo a produção e fiscalização de bebidas regem-se pela referida lei, sem prejuízo da aplicação das normas gerais de proteção e defesa do consumidor;

Considerando, ademais, que sob o aspecto penal, a adulteração ou falsificação de bebida alcoólica destinada ao consumo humano constitui crime previsto no art. 272 do Código Penal, punido com reclusão de 4 a 8 anos e multa, aumentada a pena de um terço até a metade se o crime for praticado com fins comerciais, bem como que o art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990 tipifica como crime contra as relações de consumo as condutas de vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, com pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa;

Considerando os recentes episódios de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol registrados em diversos estados, com graves consequências à saúde pública e mortes de consumidores, sendo evidente a necessidade de ações preventivas e coordenadas para mitigação dos riscos sanitários e proteção da vida e da saúde dos consumidores;

Considerando que a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, expediu a Nota Técnica nº 3/2025/GAB-SENACON/SENACON/MJ, alertando para o risco sanitário coletivo e recomendando aos fornecedores e estabelecimentos de bebidas:

Validação Eletrônica na Última Página do Documento

a) aquisição exclusiva de produtos de fornecedores idôneos, mediante NF-e válida e conferência da chave de 44 dígitos no portal oficial;

b) adoção de procedimentos de recebimento e armazenamento seguros, com dupla checagem e registro de dados;

c) isolamento imediato de lotes suspeitos de adulteração;

d) notificação imediata às autoridades competentes (Vigilância Sanitária, Polícia Civil, PROCON e Ministério Público) em caso de suspeita de fraude;

Considerando que o PROCON-MG, por meio de despacho de 30/09/2025, reforçou tais orientações, determinando fiscalização prioritária, rastreabilidade e medidas cautelares imediatas nos estabelecimentos de comercialização e distribuição de bebidas, bem como ampla divulgação preventiva;

Considerando que as entidades representativas do comércio e da gastronomia, como a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel – Triângulo Mineiro), desempenham papel essencial na conscientização dos associados, na implementação de boas práticas comerciais e na difusão de orientações de segurança ao consumidor, especialmente em períodos de maior consumo e eventos festivos;

Considerando que a cooperação institucional entre o Ministério Público, o PROCON-MG, a Vigilância Sanitária, as Polícias Civil e Militar, e as entidades representativas do setor é imprescindível para prevenir riscos à saúde, combater o mercado ilegal e promover a conformidade regulatória;

RECOMENDA ao Ilmo. Sr. Presidente da ACIUB, Fábio Túlio Felippe, ao Ilmo. Presidente da CDL, Roberto Moraes de Rezende, ao Ilmo. Presidente da Abrasel Triângulo Mineiro, Fábio Luiz Bertolucci:

- que doravante sejam adotadas as seguintes práticas e diretrizes, de caráter orientativo em regra, mas que assumem natureza obrigatória sempre que expressamente previstas na Lei n.º 8.918/1994 e no Código de Defesa do Consumidor e demais diplomas legais aplicáveis à espécie, sem prejuízo da estreita observância de todas as outras normas relacionadas ao desenvolvimento das atividades indicadas:

  1) A orientação de seus associados quanto à proibição da aquisição, exposição ou comercialização de bebidas de origem duvidosa, sem documentação fiscal idônea ou com indícios de adulteração;

  2) A promoção de campanhas educativas junto aos estabelecimentos de venda e consumo de bebidas, disseminando informações sobre os riscos do metanol e os

Validação Eletrônica na Última Página do Documento

sinais de falsificação (tais como lacres irregulares, rótulos com erros, odor anormal ou embalagens reutilizadas);

3) A adoção de protocolos internos de controle e rastreabilidade, registrando a procedência, número de lote e NF-e das bebidas adquiridas, bem como mantenham registros disponíveis às autoridades de fiscalização.

4) A informação imediata ao PROCON-MG, à Vigilância Sanitária e à Polícia Civil qualquer suspeita de adulteração, falsificação ou comercialização irregular de bebidas.

5) A colaboração na divulgação de campanhas preventivas coordenadas pelo PROCON-MG, Ministério Público e órgãos de segurança e saúde pública, inclusive por meio das redes de comunicação das entidades.

O descumprimento desta Recomendação acarretará a adoção das providências administrativas e judiciais cabíveis à espécie.

Encaminhe-se a presente Recomendação aos Senhores Diretores acima relacionados. Após, conclusos para análise e deliberação.

Uberlândia, 22 de outubro de 2025.

DANIEL MAROTTA MARTINEZ
3º Promotor de Justiça de Uberlândia
Coordenador Regional do Procon em Uberlândia

MPe

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

DANIEL MAROTTA MARTINEZ, Promotor de Justiça, em 21/10/2025, às 16:09

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:
FB70B-92326-B3219-1CF63
Para verificar as assinaturas leia o QR code ao lado ou acesse
https://mpe.mpmg.mp.br/validar